

【국유재산 매매계약 해제 후 부당이득금 부과 불철저】

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제52조 제3항에 따르면 매매계약이 해제되고 매수자가 재산 반환 및 원상복구의 책임을 이행한 후에는 이미 납부된 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하여야 한다고 되어 있음
 - 이때 대부료 상당액을 공제함은 원상회복의 일환으로 부당이득반환 의무에 해당하며, 따라서 매수자가 매매계약 보증금만을 납부하여 대부료 상당액을 공제할 잔액이 없는 경우에는 매수자에게 대부료 상당의 부당이득금을 청구해야함
- 그런데 감사대상기간 중 매매계약 해제 후 부당이득금 부과(공제) 실태를 점검한 결과
 - ‘△△△도 △△시 △△구 △면 △△리 000-0’ (도로, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 2023. 12. 6. 매수자 ◇◇◇과 매매계약 체결하였으나 매수자가 매각대금을 체납함에 따라 2024. 4. 30. 매매계약을 해제하였는데
 - 매수자가 매매계약 체결일부터 해제일까지 매매대상 국유재산을 점유·사용했음에도 감사일 현재까지 대부료 상당의 부당이득금*을 청구하지 않고 있는 등
 - * 부과기간: 2023. 12. 6.~2024. 4. 30., 부과금액: 78,350원
 - 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에게 부당이득금 반환을 청구(공제)하지 않은 사례 2건이 확인되어 서울서부지역본부 등 2개 지역본부*에 현지시정 조치
 - * 서울서부 1건, 경남 1건